

企業におけるハラスメント相談窓口の構築、実務的準備、および運用体制に関する包括的調査報告

1. 序論：ハラスメント対策の現代的意義と法的要請の進化

現代の企業経営において、職場におけるハラスメントの防止と適切な事後対応は、単なる倫理的・道義的な要請を遥かに超え、企業の存続を左右する極めて厳格な法的義務として位置づけられている。2022年4月に全面施行された改正労働施策総合推進法（通称：パワハラ防止法）により、大企業のみならず中小企業を含むすべての事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置が義務化された¹。この法改正は、企業に対して単に就業規則に禁止規定を設けるといった形式的な対応だけでなく、実効性を伴う具体的な相談体制の整備と運用システムの構築を強力に要求している点に歴史的な意義がある¹。

企業が講じるべき法的義務の根幹をなすのは、大きく分けて四つの領域に分類される。第一に、事業主の方針の明確化およびその全社的な周知・啓発である¹。第二に、従業員からの相談（苦情を含む）に適切に応じるために必要な体制の整備、すなわち本報告書の主題である「ハラスメント相談窓口の設置」である¹。第三に、事案が発生した際の事後の迅速かつ適切な対応プロセス（事実確認から処分、再発防止まで）を確立することであり、第四に、相談者および行為者のプライバシー保護と、相談を行ったことを理由とする不利益取り扱いの禁止を徹底することである¹。これら四つの要素は独立しているのではなく、相互に連携・補完し合うことで初めて機能する、一体的なコンプライアンス・システムを形成している。

これらの体制整備を怠り、ハラスメントが放置され窓口が機能不全に陥った場合、企業は経営を揺るがす三つの重大なリスクに直面することになる¹。一つ目は「経済的損失」である。使用者としての安全配慮義務違反や不法行為責任が問われ、裁判において企業や管理職に対して数百万円から数千万円単位の多額の損害賠償が命じられる判例が蓄積されている¹。二つ目は「組織内への悪影響」であり、被害者のメンタル不調による休職や離職、周囲の従業員の士気低下・モラルハザードといった形で、組織の生産性と健全な企業風土が根底から破壊される¹。三つ目は「社会的信用の失墜」である。不適切な対応が報道機関やソーシャルメディアを通じて実名で拡散された場合、レピュテーションリスクが顕在化し、長期的な風評被害や将来的な採用活動・取引に対する致命的な障害となる¹。

2. 法的義務の適用範囲と中小企業におけるコンプライアンス基準

労働関連法令における「中小企業」の定義は、適用される業種ごとに資本金および常時使用する従業員数の上限によって厳密に定められている。ハラスメント相談窓口の設置義務は現在すべての企業に適用されているが、行政からの支援制度の活用や、自社の立ち位置を把握する上で、この定義を正確に理解しておくことは実務上の基礎となる²。

業種分類	資本金または出資の総額の	常時使用する従業員数の要
------	--------------	--------------

	要件	件
小売業	5,000万円以下	50人以下
サービス業	5,000万円以下	100人以下
卸売業	1億円以下	100人以下
その他の業種（製造業等）	3億円以下	300人以下

（※いずれかの要件を満たす事業主が中小企業として分類される²。）

これらの基準に該当する中小企業であっても、ハラスメント対策にかかる義務のハードルが下がるわけではない。むしろ、人的リソースや法務部門の体制が脆弱な中小企業においてこそ、一度のハラスメント事案が深刻な離職や訴訟リスクに直結しやすいため、後述する外部窓口の活用やテンプレート導入といった効率的な「準備」がより一層強く求められるのである。

3. ハラスメント相談窓口設置の前提となる組織規程の準備

ハラスメント相談窓口が単なる「形骸化した箱」となることを防ぎ、実効性を持つ紛争解決メカニズムとして機能するためには、窓口開設の前に、入念な組織的基盤の整備と社内規程の改訂という準備が不可欠である。その第一歩となるのが、経営トップの強いコミットメントの表明である。ハラスメントを一切許容しないというゼロトレランスの姿勢は、経営層からの「トップメッセージ」として明文化され発信される必要があり、これがなければ後続のいかなるシステムも従業員の信頼を獲得することはできない³。

方針の明文化と並行して実施しなければならないのが、就業規則および関連規程の抜本的な見直しと準備である。相談窓口での事実調査の結果、ハラスメント行為が認定された加害者に対して「口頭注意」「部署異動」、あるいは「減給、降格、出勤停止、懲戒解雇」といった処分を下す場合、その決定は労働契約法第15条に基づく「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」を備えていなければならない¹。企業が就業規則においてハラスメントの具体的な定義、禁止行為の列举、そして違反時の懲戒処分の内容を明記していない場合、いかに悪質な行為であっても有効な処分を行うことが法的に困難となり、後に懲戒処分の無効を訴えられるなど新たな労働紛争に発展するリスクがある³。

さらに、法制の進化と働き方の多様化に伴い、規程の適用範囲の拡大も準備の重要な一環となっている。例えば、正社員や契約社員といった直接雇用の労働者だけでなく、業務委託先のフリーランス等に対するハラスメントも重大なコンプライアンス違反となる。この点に関して、専門機関（社会保険労務士法人等）からは「特定受託業務従事者に対するハラスメント禁止規定例」といった専用のひな形が提供されている⁵。適用範囲が不明確となることを予防する観点から、「フリーランス」や「個人事業主」といった抽象的な文言ではなく、法的に定義された「特定受託業務従事者」という文言を用いて規程を整備することが実務上強く推奨される⁵。

4. 相談窓口の実務的設計：内部体制と外部委託のハイブリッ

ド戦略

相談窓口の実務を設計するにあたり、担当者の配置と窓口の設置形態の決定は、従業員の利用率を左右する最も重要な要素である。法改正を受けて示された厚生労働省の指針では、パワハラに限らず、セクハラやマタニティハラスメント(妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント)なども含めて一元的に相談を受け付ける統合的な体制(一体的な運用)が望ましいとされている³。

4.1 内部相談窓口の設計と担当者の要件

社内に窓口を設置する場合、通常は人事部門、総務部門、あるいはコンプライアンス部門の担当者が相談対応の主体となる³。担当者を選任する上で最も重視されるべき基準は「中立性」と「信頼性」である³。しかし、企業規模が小さく、独立した人事部門が存在しない場合や、人員・予算の余力がない場合には、管理職や一般従業員を相談員に任命したり、既存のコンプライアンス相談窓口と兼任させたりするなど、自社の実情に合わせた実施しやすい体制を構築する必要がある⁶。

また、相談者が萎縮せずに安心して話せる環境を担保するためには、相談員を「複数名体制」で配置することが極めて重要である³。具体的には、男女双方の視点を取り入れるため、男性担当者と女性担当者をそれぞれ配置し、相談者が同性・異性を選択できるような仕組みを設計する³。

4.2 外部相談窓口(社外委託)の戦略的導入

内部体制の整備と並行して準備すべきなのが「社外相談窓口」の導入である。従業員の中には「社内の人事部に相談すると自分の評価が下がるのではないか」「加害者である上司と窓口担当者が癒着しているのではないか」といった職場に対する不信感を抱いている層が一定数存在し、社内窓口には相談しづらいという構造的な課題がある¹。

外部の専門機関(弁護士、社会保険労務士、EAP代行業者など)に窓口を委託することで、利害関係のない第三者が対応することとなり、公正で客観的な判断が期待できる⁸。相談者にとっては、匿名での相談、就業時間外(夜間・休日)の受付、オンラインやLINE等を利用した柔軟な対応など、心理的・物理的な相談ハードルが劇的に下がるという大きなメリットがある⁸。

委託先としての「法律事務所(弁護士)」は、労働法やパワハラ・セクハラ関連法令、最新の裁判例、そして企業の賠償リスクといった「法務の視点」に基づいた専門知識を有している点が最大の特徴である⁸。法律事務所に委託することで、事案の初期段階から法的リスクの正確な評価が可能となり、事実調査・報告書の作成、社内における調査委員会の設置支援、企業に対する法的助言や対応方針の提示まで、一貫通貫した危機管理サポートを受けることができる⁸。

一方、中小企業等のリソース不足を補う目的であっても、注意すべき点が存在する。厚生労働省が運営する「あかるい職場応援団」などの公的な無料相談窓口は、あくまで従業員や事業主が「個人」として相談できるものであり、企業が自社の公式な外部相談窓口としてこれらを指定・利用することはできない⁹。社内だけでは対応しきれない場合や、より実効性の高い体制を構築するためには、適切な費用を投じて民間の外部委託サービス(有料の相談窓口)を正式に契約・準備する必要がある⁹。外部委託を導入すること自体が、企業がハラスメント防止に本気で取り組んでいる証拠となり、働きやすさの向上や離職防止(リテンション)にも大きく貢献する⁸。

5. 相談窓口の実効性を高める必須文書・ツール群の準備

ハラスメント相談窓口を円滑に稼働させ、対応の質を属人的な能力に依存させないためには、実務のガイドラインとなる各種テンプレートやツール、チェックシートを事前に周到に準備しておく必要が

ある。各専門機関や労務管理サービス(マネーフォワード等)は、実務担当者の負担を軽減するための多様なツールを提供しており、これらを準備段階で整備することが強く推奨される。

5.1 窓口周知・告知のための文書準備

窓口を設置しても、その存在が従業員に認知されていなければ無意味である¹。継続的な周知による形骸化の防止が必須であり⁴、就業規則の見直しと同時に、従業員向けの「通知文書」を作成・配布する準備が必要である⁵。

具体的な周知文書のひな形には、以下の項目を網羅する必要がある⁷。

- ハラスメントを禁止するトップメッセージおよび会社の方針
- 社内相談窓口の担当者名(男女複数名)、電話番号、受付時間帯、専用メールアドレス
- 社外相談窓口(社会保険労務士事務所等)の担当者名、連絡先、受付時間帯
- 被害に遭っている本人が記入して提出できる「相談フォーマット」(社員番号、氏名、所属、希望する連絡先・連絡手段等の記入欄)

5.2 ヒアリングと調査を標準化するチェックシート

相談受付と事実調査の品質を均一化するためには、あらかじめ設計されたチェックシートや記録票の準備が不可欠である。厚生労働省が公開している「相談受付票」や「行為者聞き取り票」は、事実を客観的に記録するための基礎ツールとして有用である¹⁰。

さらに専門的な準備として、以下のような高度なチェックシートの導入が推奨される。

- ハラスメント相談チェックシート(第三者用):被害者本人ではなく、第三者(同僚など)が窓口へ駆け込んできた場合に使用する。相談者がどのような立場で報告しているのか(被害者の代弁者なのか、行為者の代弁者なのか、単なる目撃者なのか)を初期段階で正確に把握するためのツールである⁵。
- 社外窓口との連携のためのチェックシート:外部委託を行っている場合、外部の担当者が受けた相談内容を、社内のどの責任者へ、どのような手段とタイミングで共有・エスカレーションするのか、その連携の段取りを事前に取り決めておくためのものである⁵。

5.3 調査報告書と判断基準の体系化

調査が完了したのち、会社としての処遇を決定するための資料準備も重要である。

- ハラスメント調査報告書(専用AIプロンプト付きテンプレート等):マネーフォワードクラウド給与などのサービスでは、事実調査を行った内容を論理的に整理し、経営層や法務部門へ報告するためのWord形式のテンプレートが提供されている³。証拠の客観性を保ち、時系列で事象を記録するために必須の文書である。
- パワハラ判断基準と実務対応ガイド:現場の担当者がハラスメントの該当性を迷った際に参照すべき、裁判例や判断ポイントをまとめた手引書である³。
- パワハラのNGワード&言い換えまとめ:職場での円滑なコミュニケーションを促進し、指導のつもりがパワハラと認定される事態を防ぐため、管理職向けに配布すべき実践的なガイド資料である³。
- 人事・労務の年間業務カレンダー:ハラスメント対策に関する社内研修の実施月や、定期的な周知活動のスケジュールを、その他の社会保険手続き等と合わせて年間計画として落とし込んだものである³。

6. 実務対応フローの5段階プロセスと適正な事案処理

相談窓口における実務は、行き当たりばったりの対応ではなく、初期対応から最終的な再発防止に至るまで、あらかじめ整備された「5つの段階的プロセス」に沿って運用される必要がある¹。このフローがマニュアル化され、すべての関係者に共有されていることが、対応のブレを防ぎ、二次被害を抑止するための生命線となる¹。

①【相談受付】安心して話せる環境の提供と初期トリアージ

相談窓口が最初の接点として機能する段階である¹。一次対応においては、事実の追求よりも相談者の話を丁寧に聞き取る「傾聴」が最優先される³。相談者が萎縮しないよう詰問口調を避け、面談時間は疲労を考慮して1回50分程度を目安とするなど、柔軟な対応が求められる³。面談の冒頭において、「守秘義務の徹底」「プライバシーの保護」、そして「相談したことによる不利益な扱い（人事評価の低下、配置転換、解雇など）は一切受けないこと」を相談者に対して明確に伝え、心理的安全性を担保することが極めて重要である¹。また、トラブルの行き違いを防ぐため、この初回受付の段階で「会社にどのような対応を望むか」という1回目の意向確認を行うことが推奨される³。

②【社内報告と対応責任者の設定】的確な初動体制の構築

相談内容を把握した後、担当者が個人で抱え込むことを防ぐため、速やかにあらかじめ定められた社内のハラスメント対応責任者（人事部長、総務責任者、コンプライアンス部門長など）へ情報をエスカレーションし、誰が対応を主導するかを決定する¹。ただし、このプロセスにおいては、情報が漏洩しないよう「Need-to-Knowの原則（情報を知る必要がある者にのみ共有する）」を徹底しなければならない。また、事案の重大性（深刻な人権侵害や経営層の関与など）によっては、人事部門を飛び越えて社内弁護士や経営層に直接エスカレーションする体制も整えておく必要がある³。

③【事実調査】証拠の収集と公平・客観的なプロセスの徹底

事案の核心に迫るため、相談者、行為者とされる人物、そして第三者（同僚や上司など）へのヒアリングを実施する¹。この調査を開始する直前に、改めて相談者に対し2回目の意向確認を行うことで、手続きへの合意形成を確実にする³。調査を進める際は、偏見を持たず「中立性」を最も重視することが求められる³。証言だけでなく、客観的な証拠（メールの履歴、LINEのスクリーンショット、業務日報、個人のメモなど）の収集を並行して行う¹。ハラスメント行為者の多くは、自身の行動を「熱心な業務指導」であると認識しており、ハラスメントの自覚がないまま聞き取りに臨むため、強いストレスを感じて体調を崩すリスクもある。したがって、「途中で気分が悪くなったら遠慮なく教えてください」と伝え、無理をせず中断する判断も求められる¹⁰。調査の公正性を高めるため、可能な限り外部の法律事務所等の第三者を調査プロセスに関与させることが望ましい¹。

④【会社としての判断と処遇決定】就業規則と整合性ある対応

収集された事実と客観的証拠に基づき、該当行為がハラスメントを構成するか否かを判断し、加害者への処遇（指導、配置転換、あるいは懲戒処分）を決定する¹。ここで前述した「就業規則との整合性」が問われることになる³。合理的かつ相当な処分を下すとともに、被害者への配慮（メンタルケア、加害者と物理的に引き離すための配置転換など）も併せて決定する¹。

⑤【結果の報告と再発防止】信頼回復と組織的課題の解決

可能な範囲で、調査結果や会社が講じた措置の内容を相談者にフィードバックする¹。同時に、この事案を個人の問題として終わらせるのではなく、職場全体の課題として分析し、再発防止策（ハラスメント研修の再実施、業務プロセスの見直し、コミュニケーション風土の改善など）を講じることで、組織としての信頼回復に努める¹。個別の相談対応を通じて明らかになった組織の病巣を治療することこそが、窓口設置の真の目的である¹⁰。

7. ハラスメント該当性の判断基準と事実認定の精緻化

相談窓口の実務において最も困難なプロセスの一つが、収集した事実が法的な「ハラスメント」に該当するか否かの判断である。この判断を誤れば、被害者を救済できないばかりか、正当な指導を行った管理職を不当に罰するリスクも生じる。窓口担当者および判断を下す責任者は、厚生労働省が示す類型と、実務的な境界線について深い理解を持っていなければならない。

7.1 パワーハラスメント（パワハラ）の判断基準

パワーハラスメントとは、「優越的な関係を背景とした言動」であり、「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」によって、「労働者の就業環境が害される」という3つの要素をすべて満たすものを指す⁹。これは、上司から部下への行為に限らず、経験豊富な先輩から後輩へ、あるいはITスキル等で優位に立つ部下から上司に対する行為（逆パワハラ）も包含される⁹。

具体的な該当性については、行為の客観性が重視される。例えば、「身体的な攻撃」において、「誤ってぶつかる」ことは業務上の過失に過ぎないが、「殴打、足蹴りを行う」ことや「相手に物を投げつける」行為は、いかなる理由があろうとも業務上必要かつ相当な範囲を超えるため、一発で悪質なパワハラに該当する²。また、「過小な要求」の類型において、病気や能力不足の労働者に対して「能力に応じて、一定程度業務内容や業務量を軽減する」ことは適正な人事マネジメント（配慮）であるが、嫌気にさせたり退職に追い込んだりする意図をもって「気にいらぬ労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えない」、あるいは「管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる」といった行為は、明確なパワハラとして認定される²。

7.2 セクシュアルハラスメントの類型

セクシュアルハラスメントについては、大きく「対価型」と「環境型」の2類型に分類して判断基準を整理しておく必要がある²。

類型	定義・内容	具体的な事象の例
対価型	労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応（拒否等）によって、その労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受けること。	性的な関係を要求し、拒否されたことを理由に、不当な人事評価を下したり、解雇・降格・配置転換を行ったりする行為 ² 。

環境型	労働者の意に反する性的な言動により、労働者の就業環境が不快なものとなり、能力の向上や発揮に重大な悪影響が生じること。	執拗なデートへの誘い、身体への不必要な接触、職場における性的な冗談の反復、性的なポスターの掲示など ² 。
-----	--	--

環境型における「就業環境が害される」という要件は、当該言動によって労働者が身体的または精神的に苦痛を与えられ、就業する上で「看過できない程度の支障」が生じることを意味する¹¹。

7.3 カスタマーハラスメント(カスハラ)への対応方針

近年、内部の従業員間だけでなく、顧客や取引先等の外部からの著しい迷惑行為、すなわち「カスタマーハラスメント(カスハラ)」から従業員を守ることも、企業の重要な体制整備の一環となっている¹。カスハラへの対応としては、企業は「特に悪質と考えられるカスハラへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する」ことが求められている¹¹。取引先からの不当な要求に対して、個人の従業員に責任を押し付けるのではなく、組織として拒否し、従業員を保護する具体的な手順をマニュアル化しておくことが不可欠である¹。

8. 相談窓口担当者(相談員)に対する高度な教育・研修プログラムの実装

ハラスメント相談窓口の成否は、システムの枠組み以上に、最前線に対応にあたる相談員の力量に決定的に依存している。相談員は、友人や家族の悩みを聞くのとは次元が異なり、組織の一員として正式な業務として重大な責任を伴う対人援助を行う¹⁰。記録の取り扱い一つをとっても、個人の私物のノートは使用不可とし、厳重な情報管理下で公式な業務記録を残さなければならないという制約がある¹⁰。したがって、企業は相談窓口の準備段階において、担当者に対する専用の教育・研修プログラムの実施を必須プロセスとして組み込む必要がある³。

相談員に最も強く要求される技術は、高度な「傾聴力」である。被害を訴える相談者の感情を受け止めつつも、それに呑み込まれることなく「事実」を整理して引き出す能力は、容易に習得できるものではない¹²。また、相談者から「死にたい」などと自殺を暗示するような危機的な言動があった場合には、相談員が個人で抱え込まず、直ちに産業医や医療専門家へつなぐ危機介入(エスカレーション)の Protokol も訓練しておく必要がある¹²。

現在、実効性を高めるために、外部の研修機関が提供する多様な専門教育プログラムが広く活用されている。企業は自社の体制や相談員のレベルに合わせて、これらを効果的に組み合わせるべきである。

研修提供機関・プログラム例	対象者	研修の主な内容・特徴	期間・形式
クオレ・シー・キューブ ¹³	ハラスメント相談員	相談対応時の心得、相談者の心境・立場の理解、事実関係の	1.5時間(来場・オンライン)

		聞き出し方と問題解決へのつなげ方を事例を用いて実践的に学ぶ。	
同社（防止セミナー） 13	管理者・リーダー	法改正のポイント理解、パワハラと業務指導の境界線、リスクの回避方法をケース検討を通じて理解する。	2時間（来場・オンライン）
インソース ¹⁴	人事・労務担当者、任命された相談員	相談員としての心構えから対応ノウハウの習得。受講者への事前アンケートを分析し、業界別のケーススタディをカスタマイズして提供。	半日間（講義＋ワーク）
パーソル総合研究所 16	管理職	法令遵守とリスク管理の強化。部下との適切なコミュニケーションスキルの向上。	実践的カリキュラム
日本産業カウンセラー協会 ¹⁶	一般社員、管理監督者	産業カウンセリングの知見を活用。被害者視点と集団力学を考慮し、二次被害防止を徹底するプログラム。	実践的研修
カケハシスカイ ¹⁶	管理職・全社員	ハラスメントの根本原因解決に焦点を当てた対話重視の参加型プログラム。行動計画の策定まで実施。	対話型ワークショップ

アイル ¹⁶	幅広い層（管理職・一般）	パワハラと指導の違い、法的知識の習得。ロールプレイを通じた実践力の強化。	1日完結型
ARMG ¹⁷	管理職	メンバー指導の基礎知識に加え、EQ（感情知能）の向上を通じたパワハラ行動改善研修。	行動改善アプローチ

これらの研修を通じて、相談員は法的知識だけでなく、心理的なアプローチや客観的な事実認定の手法を身につけることができ、窓口の形骸化を未然に防ぐことが可能となる。

9. 採用プロセスにおける新たな法的義務：2026年就活ハラスメント対策への準備

ハラスメント対策をめぐる法的要請は、企業内部の労務管理という枠組みを超え、新たな次元へと拡張を続けている。その最も重大かつ緊急の実務対応を要する変化が、2025年6月に公布され、2026年10月1日より施行される改正男女雇用機会均等法に基づく「求職者等に対するセクシュアルハラスメント（就活ハラスメント）防止措置の義務化」である¹⁸。この法改正は、企業のハラスメント相談窓口の設計と運用にパラダイムシフトを要求するものである。

従来、法的保護の対象は自社で既に雇用されている「社内の労働者」に限定されていた。しかし改正後（2026年10月以降）は、雇用関係が発生する前の段階である「求職者等」が明確に対象として追加される¹⁹。この「求職者等」の定義は極めて広範であり、就職活動中の学生、転職活動中の社会人応募者のみならず、短期・長期のインターンシップ参加者、さらには教育実習や看護実習等の実習生に至るまで、企業の採用プロセスや教育現場に関わるあらゆる外部の個人が保護対象となる¹⁹。

企業側が持つ「採用・不採用を決定する権限」という圧倒的な優越的地位を悪用した就活ハラスメントを根絶するため、厚生労働省の指針は企業に対し、雇用管理上必要な4つの強力な措置を義務付けている¹⁹。企業はこれに対応するため、これまでの準備の枠組みを大きく拡張しなければならない。

第一に、「事業主の方針の明確化および周知・啓発」の拡大である¹⁸。就業規則等において、社内の労働者間だけでなく「求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行ってはならない」旨を明確に追加し、これに違反した者は厳正な処分の対象となることを全労働者に周知しなければならない¹⁸。この周知対象は人事部の採用担当者に留まらず、会社説明会に登壇する社員、OB・OG訪問を受ける現場の若手社員、インターン生を受け入れる事業部門のスタッフなど、求職者と接点を持つ可能性のある「すべての労働者」に及ぶため、全社的な再教育プログラムの実施が急務となる¹⁹。

第二に、「求職活動等に関するルールの明確化（接触ルールの策定）」である¹⁸。就活ハラスメントは、個人のSNSを用いたやり取りや、業務時間外の飲酒の場など、企業側の管理の届きにくい密室的な環境で発生しやすい。そのため、「面接や面談は必ず複数名で実施する、あるいは客観的

な記録(録音等)を残す」「OB訪問やリクレーター面談において、個人のSNS(LINE等)で学生と私的な連絡を取ることを禁止する」「食事や飲み会の場での面談は行わず、指定された場所・時間内で実施する」といった極めて具体的な接触ルールを明文化し、厳格に運用する必要がある¹⁹。また、選考過程において不必要な個人情報(スリーサイズや交際相手の有無など)の収集を禁止する規定も盛り込むべきである¹⁹。

第三に、「相談体制の整備と求職者等への周知」である。ここが従来の社内向け対策と最も異なる点である¹⁹。企業は、内部従業員向けに整備していた相談窓口を、外部の求職者等からの相談にも対応できるよう体制を拡張するとともに、その窓口の存在を「求職者側にも分かる形で事前に周知する」法的義務を負う¹⁸。具体的には、自社の採用ホームページ上に相談窓口の連絡先や利用ガイドラインを明記する、会社説明会の案内状やパンフレットに記載する、あるいはエントリーシート提出時の自動返信メールに相談先を記載するといった、透明性の高い対外的な情報開示が求められる¹⁹。第四に、「事案発生後の迅速かつ適切な対応体制」の確立である¹⁹。求職者からハラスメントの報告や相談が寄せられた場合、企業は社内事案と同様に速やかに事実確認を実施し、被害者である求職者等に対して配慮や謝罪などの適切な対応を行うとともに、行為者となった自社社員に対して厳正な措置を行わなければならない¹⁹。さらに、再発防止策を策定し、組織全体へフィードバックするプロセスを回すことが求められる¹⁹。新卒採用などの限られたスケジュールのなかで生じた事案に迅速に対処するためには、事実認定から解決に至るまでの判断を短期間で行えるよう、経営層や法務部門が直結した危機管理のファストトラック(緊急対応フロー)をあらかじめ構築しておく準備が不可欠となる。

10. 結論: 持続可能な組織風土の醸成に向けた戦略的投資としてのハラスメント対策

本報告書における包括的な分析が示す通り、企業におけるハラスメント相談窓口の設置と準備は、単に法律で定められたチェックボックスを形式的に埋めるための受動的な事務作業ではない。それは、組織の奥深くに潜む深刻な労務リスク、経済的損失、そして社会的信用の失墜を早期に探知・無害化し、企業価値の毀損を根本から防ぐための極めて高度かつ戦略的なリスク・マネジメント・システムの中核である。

トップマネジメントによる確固たる方針の表明と、それに連動した就業規則の抜本的な整備を土台とすること。多種多様なテンプレートやチェックシートを駆使して実務プロセスを標準化し、受付から再発防止に至る精緻な5段階の対応フローを社内にて定着させること。高度な傾聴力と危機介入スキルを持った担当者を専門研修によって育成し、同時に、従業員が安心して駆け込めるセーフティネットとして弁護士や社労士といった外部専門家の知見を戦略的に組み込んだハイブリッド型の相談体制を構築すること。これら一連の徹底した「準備」こそが、実効性のあるハラスメント対策を実現するための絶対的な前提条件となる。

さらに、2026年10月に施行される就活ハラスメント防止義務化に見られるように、社会が企業に対して求める人権尊重のハードルと透明性の要請は、不可逆的に高まり続けている。企業はもはや、自社の相談窓口を内部の労働者だけが知る閉鎖的なシステムとして留めておくことは許されず、求職者を含む外部のステークホルダーに対して広く開示し、自浄作用を証明する責任を負っているのである。

ハラスメント相談窓口が真に機能している状態とは、窓口には全く相談が寄せられない状態(=恐怖や諦めによる沈黙)ではなく、些細な違和感や人間関係の摩擦が生じたごく初期の段階で、従業員や求職者が報復を恐れることなく躊躇なく声を上げられる「心理的安全性が完全に確保された状態」を

意味する。相談窓口を通じて収集された定量的・定性的なデータを、組織の健康状態を測る精密なセンサーとして継続的に活用し、経営陣主導の就業環境の改善策（PDCAサイクル）へと結びつけること。これこそが、法的義務の履行という最低ラインを超えて、多様な人材がその能力を最大限に発揮できる、持続可能で強靱な企業風土を醸成するための唯一の道筋であると結論づけられる。企業は今こそ、この窓口整備をコストではなく、未来への不可欠な「投資」として捉え直し、全社を挙げて実行に移すべきである。

引用文献

1. ハラスメント相談窓口の義務化とは？弁護士が教える設置手順と ..., 6月 16, 2026にアクセス、<https://yoshinomore-law.jp/harassment-02/>
2. ハラスメント相談窓口設置が義務化 | パワハラやセクハラへの対応, 6月 16, 2026にアクセス、https://kyushu.counselor.or.jp/column_harassment/
3. ハラスメント相談窓口の対応フローとは？設置手順や準備を解説 ..., 6月 16, 2026にアクセス、<https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/115026/>
4. 中小企業もハラスメントの相談窓口設置が義務化！相談対応時のポイント - マモリノジダイ, 6月 16, 2026にアクセス、<https://mamorinoidai.jp/article/1241/>
5. ハラスメント | 社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ【メルマガひな形】, 6月 16, 2026にアクセス、<https://www.u-brains-sr.com/blog/hinagata/cat3/>
6. ハラスメントの 相談窓口の実務 - 田代コンサルティング, 6月 16, 2026にアクセス、https://tashiro-consulting.co.jp/main/wp-content/uploads/2020/10/2020_03_01.pdf
7. ハラスメント防止規程サンプル, 6月 16, 2026にアクセス、https://humanterrace.blogdehp.ne.jp/_p/acre/13944/documents/%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E9%98%B2%E6%AD%A2%E8%A6%8F%E7%A8%8B%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_230515.docx
8. ハラスメント相談窓口は社外設置すべき？委託先の選び方とメリット, 6月 16, 2026にアクセス、<https://m3hd.co.jp/blog/jkJIzA3>
9. ハラスメント相談窓口を設置する必要性とは？窓口の種類も解説 - リモート産業保健, 6月 16, 2026にアクセス、<https://sanchie.net/media/workplace-harassment-consultation-desk-contact-person/>
10. ハラスメント相談窓口 対応マニュアル／産業医監修 | ストレスチェック, 6月 16, 2026にアクセス、<https://stresschecker.jp/%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E7%9B%B8%E8%AB%87%E7%AA%93%E5%8F%A3%E3%82%92%E7%94%A3%E6%A5%AD%E5%8C%BB%E3%81%8C%E8%A7%A3%E8%AA%AC%EF%BC%81/>
11. 求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます！, 6月 16, 2026にアクセス、<https://www.mhlw.go.jp/content/001662630.pdf>
12. パワハラ相談窓口「チェックリスト：相談者の話をゆっくり傾聴する」, 6月 16, 2026にアクセス、<https://www.phpaj.com/column/rehabilitation/4963>
13. 研修・セミナー | ハラスメント対策のクオレ・シー・キューブ, 6月 16, 2026にアクセス、<https://www.cuorec3.co.jp/seminar/index.html>

14. ハラスメント相談員研修(半日間) - インソース, 6月 16, 2026にアクセス、
https://www.insource.co.jp/jichitai/j_sexualharassment.html
15. ハラスメント相談員向け研修～相談員に求められるものを考える編(半日間) - インソース, 6月 16, 2026にアクセス、
<https://www.insource.co.jp/kanrisyoku/harassment-counselor.html>
16. おすすめのハラスメント研修16選！研修を選ぶ際のポイントも解説 | 記事一覧 | 法人のお客さま, 6月 16, 2026にアクセス、
<https://www.persol-group.co.jp/service/business/article/15806/>
17. ハラスメント防止研修|株式会社アドバンテッジリスクマネジメント, 6月 16, 2026にアクセス、
<https://www.armg.jp/business/training/harassment/>
18. 【2026年10月施行】求職者へのセクハラ対策が義務化 | 企業が準備すべきポイント, 6月 16, 2026にアクセス、
<https://www.sanaicooperative.or.jp/column/detail.html?id=171>
19. 【2026年10月義務化】就活セクハラ防止措置とは？義務措置・事例 ..., 6月 16, 2026にアクセス、
<https://chr.co.jp/blog/syuukatsu-sekuhara/>